

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ**

**REY ANTONIO QUILES CUEVAS
, NADYA IVETTE PÉREZ
BATISTA**

Parte Demandante

V.

**FREDDY SALLENT AQUINO,
MARY ANN SÁNCHEZ CASIANO,
SOCIEDAD LEGAL DE
GANANCIALES COMPUESTA
POR FREDDY Y OTROS**

Parte Demandada

Caso Núm.: CB2025CV00256

Sala: Salón 306

Sobre:

INJUNCTION (ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION
PRELIMINAR Y PERMANENTE), LEY
PARA LA REFORMA DEL PROCESO
DE PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)

Orden

En la presente Moción el codemandado, Ángel Daniel Rivera Sánchez, expone y citamos: "Es doctrina procesal que todo caso en donde se recurre a un Foro Apelativo, el Foro Primario pierde jurisdicción y está impedido de continuar con el proceso hasta tanto el procedimiento apelativo concluya y se emita el correspondiente Mandato que devuelva los autos al Foro Primario para la continuación de los procedimientos." No le asiste la razón.

La Regla Regla 52.3 de Procedimiento Civil en su inciso (d) establece que : No se suspenderán los efectos de una decisión apelada o recurrida, salvo una orden en contrario expedida por el tribunal de apelación por iniciativa propia o a solicitud de parte, y que incluya cualquiera de los remedios siguientes:(1) Una orden de injunction, de mandamus o de hacer o desistir.(2) Una orden de pago de alimentos. (3) Una orden sobre custodia o relaciones filiales.

Esto significa que la sentencia y sus efectos siguen vigentes y el Tribunal de Primera Instancia puede continuar con los procedimientos de su ejecución o la falta de su cumplimiento. La apelación no priva al Tribunal de Primera instancia para hacer cumplir su sentencia.

Sin embargo habiéndose planteado la Apelación, y ante la Resolución emitida por el Tribunal de Apelaciones el 4 de marzo de 2026, concediendo tiempo a la parte apelada a presentar su alegato y en deferencia a nuestro hermano, foro superior, este Tribunal deja sin efecto el señalamiento de la vista de desacato, del 10 de marzo de 2026, a la sentencia emitida, hasta que el Tribunal de Apelaciones emita su decisión.

Notifíquese.

Mayagüez, Puerto Rico, hoy 9 de marzo de 2026.



MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ FELICIANO
Juez(a)

